

KARINA BINTI IDRIS SHAH
lwn
RAJA AMIN BIN RAJA MOKHTAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Panel), 14 Januari 2019]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0111-2018]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Ummi Kartini binti Abd Latiff dari Tetuan Akberdin & Co

Peguam Syarie Responden : -

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut;-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini membuat semakan ke atas keseluruhan perintah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes perintah bertarikh 7.8.2018 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan menurut peruntukan seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Mahkamah Yang Mulia ini dalam menjalankan kuasanya menurut seksyen 68 (2) Enakmen yang sama menggantung Perintah YA Hakim Bicara melalui kes Saman No. 10200-028-0072-2016 bertarikh 7.8.2018 sehingga perintah kes ini dikeluarkan;

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Respondan adalah bekas suami isteri yang telah bernikah secara sah mengikut hukum syarak pada 25.5.1994 dan telah bercerai pada 27.7.2018 dengan kebenaran Mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah, Petaling Jaya , Selangor. Hasil perkongsian hidup Pemohon dan Respondan telah dikurniakan 5 (lima) orang anak iaitu:-

- i. Raja Alicia binti Raja Azmi- 23 tahun
- ii. Raja Imran Shah bin Raja Azmi - 19 tahun
- iii. Raja Adam Iskandar bin Raja Azmi- 18 tahun
- iv. Raja Karim Adli bin Raja Azmi - 16 tahun
- v. Raja Arif Mikhail bin Raja Azmi - 14tahun.

[3] Selepas perceraian, Responden telah menfailkan tuntutan hadanah di Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam, Selangor dalam kes Saman No: 10200-028-0072-2016 pada 3.2.2016. Responden membuat tuntutan hak jagaan anak yang keempat iaitu Raja Karim Adli bin Raja Azmi dan anak yang kelima iaitu Raja Arif Mikhail bin Raja Azmi.

[4] Pada 7.8.2018, YA Hakim Bicara telah memutuskan dan memerintahkan seperti berikut:-

- i. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan (hadanah) dua orang anak bernama Raja Karim Adli bin Raja Azmi (16 tahun) dan Raja Arif Mikhail bin Raja Azmi (14 tahun) diberikan kepada Plaintiff (bapa).
- ii. Mahkamah memerintahkan Defendan (ibu) diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut setiap hujung minggu (Sabtu dan Ahad).
- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa sekiranya Plaintiff hendak bersama dengan anak-anak tersebut pada mana-mana hujung minggu, Plaintiff

hendaklah maklum dan mendapatkan kebenaran daripada Defendan terlebih dahulu dan sekiranya Defendan hendak bersama dengan anak-anak tersebut pada mana-mana hari di anantara Isnin hingga Jumaat, Defendan hendaklah maklum dan mendapatkan kebenaran daripada Plaintiff terlebih dahulu.

- iv. Mahkamah memerintahkan bahawa jika anak-anak tersebut hendak bersama dengan Defendan pada mana-mana hari anantara Isnin hingga Jumaat, anak-anak tersebut hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Plaintiff terlebih dahulu dan jika anak-anak tersebut hendak bersama dengan Plaintiff pada mana-mana hujung minggu (Sabtu dan Ahad) maka anak-anak tersebut hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Defendan terlebih dahulu.

[5] Pemohon telah menfailkan permohonan semakan ini kerana tidak berpuashati dengan perintah tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dinyatakan dalam afidavit Pemohon bertarikh 17/8/2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keseluruhan perintah **keputusan/perintah** Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah melalui melalui kes Saman No. 10200-028-0072-2016 bertarikh 7.8.2018. Sebelum kami boleh memberikan ulasan terhadap permohonan Pemohon ini, terlebih dahulu kami akan membuat penilaian samada proses yang dipilih oleh Pemohon dalam kes sebegini iaitu melalui cara semakan adalah tepat kerana kes ini telah diberikan keputusannya.

[7] Sebagai panduan, kami telah merujuk kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] berkaitan Peraturan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah dan juga kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia*

Putra (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012). Berdasarkan sub-arahan 4 AA7/2014, dinyatakan sekiranya sesuatu keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

[8] AA 7/2014 ini adalah selari dengan penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (supra)* di mana Panel Rayuan menyatakan ;

“ Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

i. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

ii. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

iii. Jika kes belum diputuskan, isu yang berbangkit adalah berkaitan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

iv. Sesuatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana di dalam perenggan (ii).

v. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*

vi. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*”

[9] Adakah kes ini sesuai untuk dibuat proses semakan atau tidak? Di peringkat ini, kami telah menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10200-028-0072-2016. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak.

[10] Kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 17/8/2018 dan mendapati bahawa alasan Pemohon menfailkan permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 17/8/2018. Apabila permohonan Pemohon melalui semakan ini ialah di atas asas terkilannya Pemohon terhadap apa-apa alasan penghakiman dan perintah Hakim Bicara, maka Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* sebagaimana yang kami rujuk di atas dengan tegas menjelaskan bahawa permohonan semakan Pemohon sebagaimana alasan-alasan permohonan yang dikemukakanannya **BUKANLAH** isu atau persoalan yang boleh disemak.

[11] Kami juga mendapati kes ini telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang atau pun hukum syarak tetapi adalah terhadap tafsiran suatu peruntukan undang-undang yang mana ianya boleh dirayu. Demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Dan lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur Semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan Kami.

[13] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

